

עין משפט
גד מצוה

בוח א ב ג מיי פ"ב מהל' תמידין הל' ו':

רבינו חננאל

מה תחילתו אע"פ שהוא תמיד של חול דוחה טומאה, דכתיב ביה כן סופו דוחה טומאה ואינו דוחה בטומאה, כן סופו דוחה טומאה ואינו [דוחה] שבת כתחלתו, מה תחלתו תמיד של ערב שבת, אם נאנסו ולא הקריבוהו אינו קרב בשבת עם תמיד של שבת, כך סופו אינו דוחה שבת. לרב חסדא נמי האי דכתיב במועדו לא קשיא סופו כתחילתו לית ליה, שבת דהותרה בציבור שנאמר וביום השבת שני כבשים סופו נמי דוחה שבת, טומאה דדחיה היא בצבור דנאסיקטא בפרק ראשון לרב ששת דדחיה היא, תחילתו דעיקר כפרה היא דחי, סופו דלאו עיקר כפרה לא דחי. מאחרי שנתיבר כי לא בא זה הפסוק אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה אלא לאש מחתה ומנורה. ואומר המכבה אש הנלקח מעל המזבח למחתה או להדליק המנורה, אביי אמר חייב אע"ג דאתתה לאירעא וכביא, אש המזבח קרינן ביה, וכתיב לא תכבה. רבא אמר כיון דאתתה נעתקה מאש המזבח ופטור. ואקשינן אלא הא דאמר רב נחמן המוריד גחלת מעל המזבח וכיבה חייב, כמאן כביי, כלומר הילכתא כרב נחמן, וקיימא לן אביי ורבא הילכתא כרבא וקשיא הילכתא אהלכתא. ופרקינן התם לגבי רב נחמן אפילו רבא מודה שחייב, כיון דשלא לשום מצוה הורידה, אש המזבח קרינא ביה וחייב. כי קאמינא דפטור היכא דנתקה למצוה למחתה או למנורה (דכיון דנתקה למצוה, לאו דמחתה לא אשכחנ בה קרא לא תכבה. איכא דאמרי היכא דאחית גחלת לארעא וכביה דברי הכל פטור, כי פליגי במכבה גחלת למזבח, אביי אמר חייב, אש מזבח היא. רבא אמר פטור, כיון דנתקה למחתה או להדליק המנורה יצאה מתורת אש מזבח ותעשית הדרן עלך טרף בקלפי

מו:

שבת היינו אפילו סופו הקטרתו ולרב חסדא תחילתו דוחה טומאה היינו דווקא שחיטה וזריקה וליכא למימר דלרבה נמי תמיד דשבת תחילתו דוחה שבת שחיטה וזריקה סופו הקטרתו אינו דוחה דהאמר בפרק אלו דברים (פסחים דף סח:) זא ורלה כמה חציבה מלואה בשעתה שהרי הקטר חלצים ואימורים כשרים כל הלילה ואין ממתינ להם עד שמשך ועוד מאי קאמר רבה שבת תחילתו לאו בר מידחי שבת הוא סופו נמי לא דחי ואי סופו אין דחי דקאמר אפילו בתמיד דשבת מאי קאמר דלאו בר מידחי שבת הוא זא בר מידחי שבת הוא על כן נראה לר"י פירוש שני שפירש"י תחילתו וסופו הכל על הקטר חלציו קאי וקאמר רב חסדא הקטר חלציו שלא ניתותרו דומין טומאה סופו איברים שניתותרו אינן דומין הטומאה לעשות להם מערכה צפני עזמן ולהקטיר בטומאה אלא מקטירין בטומאה על המערכה גדולה דכיון דטמאים הן אינן דומין הטומאה דלא חשיב כתמיד דיומיה ודוחה את השבת כדגמרינן (שבת כ.). מכלל מושבותים ועושין להם מערכה צפני עזמן כיון דכשרים הן ורבה ס"ל תחילתו דוחה את השבת איברים דתמיד דיומיה סופו איברים שניתותרו אינן דומין שבת לעשות מערכה צפני עזמן אפילו אס הן טהורין אבל דוחה את הטומאה אס ניתותרו צחול עושין להם מערכה צפני עזמן ומקטירין בטומאה והיינו פלוגתא דלעיל קאמר אפילו פסולין עושין להם מערכה צפני עזמן ואפילו בשבת והיינו פלוגתא דרב הונא זין לרבה זין לרב חסדא ורבה דאמר סופו אינו דוחה שבת לית ליה פירכא (י) דרבה דאמר בכל יום מנן אלא סבירא ליה לצר משבת ומה שכתב רש"י הראשון עיקר נראה כי חקשה לו על פירוש שני דקאמר

תחילתו דעיקר כפרה ואי אלאיברים לתמיד דיומיה וגדולה מזו אמרינן לעיל בפ"ב (דף ס.) אינטריך ס"ד אמינא כיון דעבודה דלא מעכבא כפרה היא כו' אבל הפשט וניתוח דמעכבא כפרה צעי כהונה אלמא אפילו הפשט וניתוח קרי עיקר כפרה לגבי נתינת אש דהדיוט אף על גב דעיקר כפרה צדס היא כל שכן דהקטרה דיומיה ניחא דקרי ליה עיקר כפרה לגבי איברים דניתותרו:

כִּי פָּלְגֵי דִּאֲחָתָה אֲאָרְעָא וּבִבְיָה אֲבִיי אֲמַר חֵיִיב.
הקשה רבינו שמתה דאמר לעיל (דף מד:) נתפור הימנה קב גחלים מכבדן לאמה ופרש"י לאמת המים שצנורה וקשה לאצ"י ופי' דלאמה דלעיל אין זה אמת המים אלא מקום הוא ולי נראה דלא קשיא דלא מיחייב

משום דכיון דצמתכוין חותה צשל ד' קצין ומערה לשל ג' קצין ונתפור מהן קב ומה שנתפור אינו עומד לאוספן אפי' אצ"י מודה כיון דאינתיק אינתיק אבל אש דמחתה ודמנורה מיירי דאחתה אארעא ובכלי וחזי למלומה ולהכי חייב לאצ"י ולרצא פטור דלא מיחייב אלא או ברצא המזבח או אפילו למטה היכא דקאי לאהדוריה כמו המוריד גחלת וכינה דחויא לאהדורה ושזי מלאתי בתוספ'

תמיד של רבי צרוך צרבי יחזק שהקשה הקושיא ותירך כמו שמירמזי עוד תירץ דמכבדן לאמה לאחר שכצו וכתב שרבינו נסים זצ"ל הקשה אותה צמגילת סתרים וזהו לשונו הא גחלים קדושים הן כדתנן (חגיגה דף קג.):
הוסיף ר"ע הסלת והלצונה והגחלים שאס נגע טבול יום צמקנתן פסל את כולן וא"כ אין מכבדן לאמה והלא מפסיד קדשים ותירך דצירושלמי מקשה זאת הקושיא בפרק בתרא דחגיגה וה"ג התם תינת קטורת ולצונה גחלים מאי פירוש אמאי פסל את כולן והלא אינם קדושים אמר רבי צון בר רב כהנא תיפתר בגחלים של יום הכפורים שצמה שהוא חותה את כולן הוא מכניס אבל גחלים של כל יום לא כהיא דתנינן נתפור הימנה

קב גחלים מכבדן לאמה פי' גחלים של יום הכפורים צכלי שחותה צו הוא מכניס להכי הכלי מנרפן אבל מחתה של כסף שאין כליון לא מנרפן להו ואינן קדושים ולכן מכבדן לאמה ומיהו רבינו צרוך פירש פירוש הירושלמי צע"א דצעי למה פסל את כולן והלא אינו צריך לכלי שהרי נתפור מהן קב גחלים ואפילו למאן דאמר בחגיגה (דף קד. ד.) דכלי מנרף אפילו שאין צריך לכלי היינו למאן דאמר

צירוף דאורייתא דאז הוסיפו חכמים אפילו שאין צריך לכלי אבל למ"ד צירוף דרבנן לא וכדמוכח בפרק הקומץ רבה (מנחות דף כד.)

ומשני צשל יוה"כ שהיו כולם קדושים והוא הדין דהוה מנזי לתרוצי צמחתה שניה של ג' קצין שמהותה לא נתפור כלל ורבינו תם משיב להרב רבי יעקב ישראל צע"א דלכן מכבדן לאמה דכלי שרת אין מקדשין אלא מדעת ולא מיקדשי הכן גחלים וקשה דאס כן תקשה מכאן למאן דאמר פרק לולב וערבה (פסח דף מט.):

כלי שרת מקדשין שלא מדעת מיהו בפרק קמא דמנחות (דף קז.) די"ק רבי

יוחנן מצרייתא זאת אומרת כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת ושמא סבור כהיא דצרייתא והכי נמי אין לומר דמחתה ראשונה של ד'

קצין לא היתה כלי שרת דהא כתיב קרא ועוד כיון דהוה על המזבח מקדש את הראוי לו ודוחק לומר דהיינו דווקא בקרבנות^[א]:

טרף בקלפי פרק רביעי יומא

טומאה דתחילתו בר מידחא טומאה הוא סופו נמי דחי שבת דתחילתו לאו בר מידחא שבת הוא סופו נמי לא דחי לרב חסדא לא קשיא סופו כתחילתו (תחילתו) לית ליה שבת דהותרה היא בציבור סופו נמי דחי טומאה דדחיה^[א] היא בציבור תחלתו דעיקר כפרה דחי סופו דלאו עיקר כפרה לא דחי איתמר המכבה אש מחתה ומנורה אביי אמר חייב רבא אמר פטור דכבייה בראשו של מזבח דכולי עלמא לא פליגי דחייב כי פליגי דאחתיה אארעא וכבייה אביי אמר חייב אש המזבח הוא רבא אמר פטור כיון דנתקה נתקה אלא הא דאמר^[ב] רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוריד גחלת מעל גבי המזבח וכיבה חייב כמאן כאביי אפילו תימא כרבא התם לא אינתיק למצותה הכא אינתיקה למצותה איכא דאמרי דאחתיה אארעא וכבייה דכולי עלמא לא פליגי דפטור כי פליגי דכבייה בראשו של מזבח אביי אמר חייב אש המזבח הוא ארבא אמר פטור כיון דנתקה נתקה אלא הא דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה י המוריד גחלת מעל גבי המזבח וכבה חייב כמאן לא כאביי ולא כרבא התם לא אינתיק למצותה:
י:הכא אינתיק למצותה:

הדרן עלך טרף בקלפי

טומאה^[א] דסחילתו. מה תחילתו צר מדחי טומאה הוא אס אין כהן טהור לזרוק דמו:
שבת דסחילתו.
דתמיד דערצ שבת לאו צר מידחא שבת שהרי צין הערצים נשמט ודס נפסל צשקיעת החמה:
דחוויה היא צליצור.
צקושי הותרה וכל כמה דאפשר מהדרינן אטהורין:
המכבה אש מחסה ומנורה.
לאחר שמתה גחלים למחתה או למנורה כיצן:
חייב משום לא תכבה א:
אינתיק למלומה.
לשום^[ב] למחתה ותו לא קרינן ציה אש המוצח ד:
דכבייה בראשו של מוצח.
לאחר שניטקה ממערכתה:

הדרן עלך טרף בקלפי
הדרן עלך טרף בקלפי

מסורת הש"ס

א) [לעיל ו: וש"נ],
ב) [נצחסי לא:]: א) ויקרא וי, ד) [שס:], ט) צ"ל דרבה, ו) ויעי' מוספות חגיגה כג: ד"ה שאסן,

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה טומאה סופו כתחילתו מה תחילתו:
ב) ד"ה אינתיק למלומה לשום אותו למחתה:

מוסף רש"י

דדחיה היא בציבור.
אף על פי שהקרינן ציבור דוחה אותה, צקושי הותרה ולא היתר גמור הוא וכל מה דמצינו להדורי מהדרינן שיעשה צטהרה (קטיר א:).
אע"ג דאכסרה דחמנא למיתי בטומאה, לאו היתר גמור הוא, אלא היכי דלא משתכחי טהורין (פסחים עו.) כלומר בקושי דנחית אצלה דיתוי בעלמא על ידי נשיאות עון שהציץ מרצה, ולא כדיתיר גמור (ובחי"ט ג.).
הדרן עלך טרף בקלפי

תוס' ישנים

המוריד גחלת מעל המזבח וכיבה חייב.
הקשה ה"ר אלחנן מהא דתנן בפרק המזבח מקדש שפקטא מעל המזבח לא יחזיר ויזין דלא יחזיר נשלמה מלומה ואין חייב [משום] מכבה. ואמר לו רבינו שם מילוק צין פקעה מעל המזבח להורידה.
הדרן עלך טרף בקלפי.